

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2188/2531

นางสาว กอ บกุล มา เวียง
วิทยาลัย ศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์ อุทิศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 268, มาตรา 575, มาตรา 581, มาตรา 582

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ
46

เมื่อระยะเวลาตามสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแต่จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์คงจ้าง ต่อมา
อีก กรณีต้องถือว่าจำเลยจ้างโจทก์ต่อไปใหม่ โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิมคู่
สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกเลิกสัญญาเสียได้ด้วยการบอกกล่าวตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะจำเลยมีปัญหาด้าน
การเงินดังนี้เป็น การเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด และไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลย
จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ สัญญาจ้างที่มี
ระยะเวลาการจ้างขาดช่วงไม่ต่อเนื่องกันต้องถือว่าจำเลยจ้างโจทก์ตามกำหนดระยะ
เวลาการจ้างของสัญญาแต่ละฉบับ ปัญหาว่าสัญญาจ้างเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะ
เวลาการจ้างไว้แน่นอนหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยเป็นเงิน 4,388 บาท และ 26,328 บาท ตามลำดับ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับการจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิทยาลัยและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรมมิใช่หน่วยงานที่ดำเนินการธุรกิจแสวงกำไรในทางเศรษฐกิจ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ศาลแรงงานไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ และจำเลยตกลงจะจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์สามเดือน โจทก์แสดงเจตนายอมรับข้อเสนอของจำเลยจึงไม่มีอำนาจฟ้อง

ศาลแรงงานกลางเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีจะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานหรือไม่ จึงเสนอสำนวนให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็นผู้วินิจฉัย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีโจทก์อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

วันนัดฟังคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางโจทก์และอธิการวิทยาลัยจำเลยมาศาล ศาลแรงงานกลางอ่านคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางให้โจทก์จำเลยฟังแล้ว ครั้นแล้วจำเลยแถลงว่า จำเลยได้จ้างอาจารย์เป็นปี ๆ ไปเพราะจะต้องงบประมาณแต่ละปีว่ามีรายได้ปีละเท่าไร และสามารถจ้างอาจารย์ได้กี่คน จึงเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน เดือนตุลาคม 2530 จำเลยมีเงินใช้จ่ายไม่พอเพียงจึงได้เลิกจ้างโจทก์ตามกำหนดสัญญาจ้างโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย โจทก์ส่งใบอนุญาตให้เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยจำเลยออกบัตรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 โดยรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ศาล

แรงงานกลางรับไว้ จำเลยส่งสัญญาจ้างการเป็นผู้สอนในวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2525 สัญญาจ้างประกันการเป็นผู้สอนในวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2525 คำร้องขอต่ออายุสัญญาจ้างและสัญญาจ้างประกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2527 สัญญาจ้างอาจารย์ประจำวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2527 สัญญาจ้างประกันผู้สอนในวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ (ไม่ปรากฏวัน เดือน ปี ที่ทำ) สัญญาจ้างอาจารย์ประจำวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2529 สัญญาจ้างประกันผู้สอนในวิทยาลัยคณาสวัสดิ์ ลงวันที่ 12 เมษายน 2529 ต่อศาล โจทก์ดูเอกสารดังกล่าวแล้วแถลงรับว่าเป็นสัญญาที่ทำกับจำเลยจริง แต่เป็นการหลีกเลียงกฎหมายทำให้โจทก์เสียเปรียบ ศาลแรงงานกลางรับไว้ จำเลยอ้างเฉพาะสัญญาจ้างอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2529 ศาลแรงงานกลางสั่งรับและให้ถือเป็นพยานของศาล ครั้นแล้วคู่ความแถลงขอให้ศาลวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า การทำสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยติดต่อกัน 3 ครั้งนั้นเป็นการชอบด้วยกฎหมาย และจำเลยจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าชดเชยให้โจทก์หรือไม่ เพียงใดตามพยานหลักฐานที่มีอยู่ (และตาม) คำแถลงรับกันโดยไม่ขอสืบพยาน ประเด็นอื่นหากมีขอสละ ศาลแรงงานกลางสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายอีกคู่ความแถลงรับกันว่าโจทก์ได้ทำงานกับจำเลยเมื่อปี พ.ศ. 2525 ศาลแรงงานกลางเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้ว จึงให้นัดฟังคำพิพากษา

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยว่าจ้างโจทก์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 โดยจะเริ่มเป็นผู้สอนตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2526 มีกำหนดเวลาจ้าง 2 ปี พอถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำขอต่ออายุออกไปอีก 1 ปี และได้ทำสัญญาในวันเดียวกันนั้นโดยจะเริ่มเป็นผู้สอนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2527 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2528 สัญญาครั้งที่ 3 ทำเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2529 โดยจะเริ่มสอนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2529 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2530 หลังจากระยะเวลาจ้างสุดสิ้นแล้วก็ไม่มีการทำสัญญาจ้างต่อกันอีก ด้วยข้อเท็จจริงตามที่กล่าวข้าง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า หากสัญญาจ้างฉบับที่ 1 มีกำหนดว่าจ้าง 2 ปี สัญญาก็จึงควรสุดสิ้นวันที่ 2 มกราคม 2528 แต่ปรากฏว่าสัญญาฉบับที่ 2 โจทก์จะทำการสอนในวันที่ 1 เมษายน 2527 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2528 สัญญาจ้างไม่ต่อกัน สัญญาจ้างฉบับแรกได้สุดสิ้นในเดือนมกราคม 2527 แล้วจึงมีการทำสัญญาฉบับที่ 2 เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2527 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2528 สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสามฉบับไม่ได้ต่อเนื่องกันสมด้วยคำแถลงของอธิการวิทยาลัยจำเลยที่ว่า จำเลยต้องจ้างอาจารย์เป็นปี ๆ ไป เพราะจะต้องดุนงบประมาณแต่ละปี การที่จำเลยจ้างโจทก์มิใช่หลีกเลี่ยงกฎหมายแรงงานมิได้ทำให้โจทก์เสียเปรียบ เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อสัญญาฉบับที่ 3 สุดสิ้นลงในวันที่ 31 มีนาคม 2530 แล้วไม่มีการต่อสัญญากันอีก สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน เมื่อสัญญาสุดสิ้นแล้วจำเลยก็เลิกจ้างโจทก์ สัญญาเป็นอันเลิกกัน เพียงแต่โจทก์แสดงใบอนุญาตว่าโจทก์เป็นอาจารย์ประจำเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพยานอื่นสนับสนุนจะถือว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำย่อมไม่ถูกต้อง ข้ออ้างของโจทก์ที่อ้างว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำฟังไม่ขึ้น ดังนั้นการที่จำเลยเลิกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยพิพาทยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ เพราะเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาสั่งรับอุทธรณ์โจทก์ว่า อุทธรณ์ที่ว่าสัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยเป็นการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนหรือไม่เป็นข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์โจทก์ไว้พิจารณา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา คงมีสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยเพียงสามฉบับเท่านั้นที่โจทก์อุทธรณ์ว่ายังมีอีกฉบับหนึ่งมีระยะเวลาการจ้างสุดสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2531 นั้น ศาลแรงงานกลางหาได้รับฟังดังนั้นไม่ อุทธรณ์ข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ให้ฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา ศาลฎีกาจะฟังว่ามีสัญญาฉบับที่ 4 อีกฉบับหนึ่งตามที่โจทก์อุทธรณ์หาได้ไม่

ข้อเท็จจริงที่รับฟังตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางมีว่า สัญญาฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 มีระยะเวลาการจ้างขาดช่วงไม่ต่อเนื่องกัน ดังนั้น จะถือว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยเป็นระยะเวลาติดต่อกันจนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างฉบับที่ 3 หาได้ไม่ ต้องถือว่าจำเลยจ้างโจทก์ตามกำหนดระยะเวลาการจ้างของสัญญาแต่ละฉบับเป็นปี ๆ ไป

เมื่อกรณีเป็นดังนี้ โจทก์จะนับระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2526 ติดต่อกันจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2530 จึงนับไม่ได้

ตามสัญญาฉบับที่ 3 โจทก์เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2529 และสุดสิ้นเวลาการสอนวันที่ 31 มีนาคม 2530 ซึ่งความข้อนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอน เมื่อสุดสิ้นสัญญาแล้วจำเลยเลิกจ้าง สัญญาเป็นอันเลิกกันนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าหาถูกต้องไม่ เพราะโจทก์ฟ้องว่าโจทก์ถูกเลิกจ้างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2530 จำเลยก็มีได้ต่อสู้ความข้อนี้ประการใด ทั้งตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 28 ธันวาคม 2530 อธิการวิทยาลัยจำเลยก็แถลงรับว่า จำเลยได้ลดจำนวนบุคลากรลงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2530 ครั้งแรกลด 45 คน แล้วเรียกกลับ 10 คน คงเลิกจ้าง 30 คนรวมทั้งโจทก์ด้วย ครั้งเดือนพฤศจิกายน 2530 อธิการวิทยาลัยจำเลยจึงดำเนินการช่วยเหลืออาจารย์ที่ถูก

เลิกจ้างโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้คนละ 3 เดือน รวมทั้งโจทก์ด้วย แต่ยังไม่ทันทำ
บันทึกกับโจทก์กรณีเป็นดังที่กล่าวข้างต้นนี้ย่อมถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ 1
พฤศจิกายน 2530

ตามสัญญาฉบับที่ 3 ระยะเวลาการจ้างสุดสิ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2530 แต่
จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์คงจ้างต่อมาอีก กรณีนี้จึงต้องถือว่า จำเลยจ้างโจทก์ต่อไป
ใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิมซึ่งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเลิก
สัญญาเสียได้ด้วยการบอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581
ดังนั้นการจ้างโจทก์อันสืบเนื่องมาจากนี้จึงเป็นสัญญาจ้างที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลา
การจ้างไว้แน่นอน

จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะจำเลยมีปัญหาด้านการเงินเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์
ไม่มีความผิด และไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์

โจทก์ทำงานตามสัญญาฉบับที่ 3 นับแต่วันที่ 12 เมษายน 2529 ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2530 เป็นเวลาครบหนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี โจทก์จึงมีสิทธิได้ค่าชดเชยไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายแก่สิบวันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุ้มครองแรงงาน ข้อ 46(2)

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายอันประกอบด้วยเงินเดือนกับค่าครองชีพจำเลยไม่ได้ต่อสู้
เป็นประการอื่น จึงต้องฟังว่าโจทก์ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 4,388 บาท ตาม
คำฟ้อง

จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ 1 พฤศจิกายน 2530 โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราว

ถัดไปข้างหน้าคือวันที่ 31 ธันวาคม 2530 เป็นจำนวน 59 วัน คิดเป็นเงิน 8,629.83 บาท แต่โจทก์ขอมาเพียง 4,388 บาท จึงควรให้เท่าที่โจทก์ขอ

สำหรับค่าชดเชย 90 วัน คิดตามค่าจ้างอัตราสุดท้ายได้ 13,164 บาท

ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 4,388 บาท ค่าชดเชย 13,164 บาท กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีสำหรับเงินต้นค่าชดเชยนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์"

(junth janthongsa-manoh peeyarsong-sinwul konglam)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ